

권 고

제 목 계약대금 지급 시 국·지방세 등 완납여부 확인에 관한 사항

소 관 부 서(기관) ●●●●처

조 치 부 서(기관) ●●●●처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 계약체결 및 대금지급 등에 관한 사항을 「조달관리 및 계약에 관한 지침」으로 정하여 운영하고 있다.

2. 판단 기준

「국세징수법」 제107조, 「지방세징수법」 제5조, 「국민건강보험법」 제81조의4, 「국민연금법」 제95조의2 및 「고용산재보험료징수법」 제29조의4에 따르면 공공기관으로부터 계약대금을 지급받는 자는 국·지방세 납세증명서를 제출하고 4대 보험료 납부 사실을 증명하도록 되어 있다.

위 법령의 취지는 공공기관이 계약대금을 지급할 때 계약상대방이 납세의무를 다하였는지를 확인토록 함으로써 조세 및 4대 보험료 징수가 원활하게 이루어지도록 하는 것이다.

따라서 공사는 계약대금을 지급하기 전에 계약상대방에 대하여 국·지방세 및 4대 보험료 완납여부를 확인함으로써 국가정책이 원활히 이행될 수 있도록 노력하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 공사 「조달관리 및 계약에 관한 지침」을 점검한 결과 계약대금 지급 시 계약상대방의 국·지방세 및 4대 보험의 완납여부를 확인하는 절차가 없는 것으로 확인되었다.

따라서 공사는 계약 대금을 지급 받는 자의 국·지방세 및 4대 사회보험의 납부여부 확인에 관한 내용을 「조달관리 및 계약에 관한 지침」에 반영하여 계약대금 지급의 적정성을 제고하고 국가정책의 원활한 이행에 기여하는 것이 필요하다.

관련부서(기관) 의견 ●●●●처는 감사결과를 수용하면서 계약대금 지급 시 검토 사항으로 국·지방세 및 4대 보험 완납여부 확인에 관한 사항을 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●●●처장은

계약대금 지급 시 국·지방세 및 4대 보험 완납여부 확인에 관한 사항을 「조달관리 및 계약에 관한 지침」에 반영하시기 바랍니다.(권고)